

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....001834.....

Tocache, 13 JUL 2022

VISTO:

El memorándum N°0399-2022-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 04 de Julio del 2022, el Informe Técnico Final N°003-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 04 de Julio del 2022 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes.

CONSIDERANDO:

Que, mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 001377 con fecha 23 de Marzo del 2022, se resuelve en su ARTICULO 1° **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, a la Prof. Gabriela Carhuarica Trujillo, Directora, directora de la I.E. N° 0700 – del caserío Puerto Rico, Nuevo Progreso, provincia Tocache; presuntamente ha transgredido por acción y omisión de su **Deber** "A sabiendas no ha informado de conocido el caso de violencia física y psicológica (actos de violencia que atentan con los derechos fundamentales en agravio del alumno T.A.L.D) cometido presuntamente por un personal de la I.E. N° 0700 – del caserío Puerto Rico, Nuevo Progreso, provincia Tocache (Prof. Medina Araujo Miriam Amparo) a su empleador que viene a ser la UGEL-TOCACHE ni ha denunciado el hecho ante las autoridades correspondientes de su jurisdicción", y obligación "no ha realizado la separación preventiva correspondiente de detectado o conocido el caso, en contra del Prof. Medina Araujo Miriam Amparo" en el ejercicio de la función docente, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

Que, mediante Acta de Constatación en Folio N° 23, con fecha 01 de Marzo del 2022, donde se realizó una reunión debido a que los padres de familia y las autoridades del caserío Puerto Rico, Nuevo Progreso, Tocache, realizaron un plantón y no permitieron el ingreso a la directora, posteriormente informa sobre el estado de abandono en el que se encuentra la Institución Educativa N° 0700, adjuntando imágenes impresas de los diferentes ambientes, la filtración de agua y descuido total de la sala de computo, SS.HH, en mal estado, por último, la inatención a los perímetros de la I.E. N° 700.

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial, **art.-3** La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar **integralmente al educando**. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. **Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.**

Que, la directiva N° 019-2021-MINEDU/VMGI-OET "Lineamientos para la prevención y protección de los y las estudiantes contra la violencia ejercida por el personal de las Instituciones



Educativas" aprobada mediante Resolución Ministerial N° 519-2012-ED en su numeral 6.42 referido a las medidas de protección en su literal f) señala: **"El director de la Instituciones Educativas donde cursa estudios él o la estudiante víctima de actos de violencia, debe adoptar las acciones necesarias para evitar la continuidad de los hechos denunciados con la finalidad de hacer prevalecer el interés superior del niño, niña, adolescente y los demás derechos que le asisten"**

Ante el llamado de lo referido en el párrafo anterior, nos apersonamos al lugar de los hechos, juntamente con el Director de la UGEL, secretario técnico de CPPADD, jefe de Recursos Humanos, y el jefe de operaciones, con fecha 01 de Marzo del 2022, hacia la I.E. 0700, Puerto Rico, Nuevo Progreso, Tocache, en ese sentido, pasamos a realizar el acta de CONSTATACION, donde se pudo evidenciar que existen ciertas irregularidades y poca importancia de la directora por el ornado y salubridad de la Institución Educativa que dirige, como se puede observar en las imágenes tomadas en la visita.

Cabe señalar que ante todo el conglomerado de opiniones, reclamos de los padres hacia la gestión actual de la Dirección, que se encuentra redactada en libro de Actas de la oficina de ST-CPPADD, así mismo en el folio N° 26, queda en registro sobre una denuncia existida hacia la docente Miriam Amparo Medina Araujo, según la Disposición Fiscal N° 01-2019, Apertura de Investigación, con fecha 22 de Abril del 2019, donde la madre declara lo siguiente: "mi menor hijo con nombre, Tony Alexander López Diego, ha sido víctima de agresión física y psicológica, por lo Decente Miriam Amparo Medina Araujo quien es docente nombrada, quien castigo al menor con cascara de huaba, dejando secuelas en su cuerpo, por lo tanto la madre acciona y puso de conocimiento a la directora, realizando un acta del hecho, sin embargo no se proporcionó dicho documento ante la solicitud de la madre."

Que de conformidad a lo resuelto por el tribunal constitucional en el caso "Ley de Reforma Magisterial", De fecha 31 de octubre del 2014, publicado con fecha 21 de abril del 2015, en su fundamento 138, respecto al artículo 44 de la ley de Reforma Magisterial Ley N° 29944 señalando lo siguiente: **"Asimismo, el referido artículo 44 debe ser interpretado en el sentido de que el director de la institución educativa dispondrá la medida de separación preventiva, a través de una resolución debidamente motivada, dando cuenta al director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Correspondiente"**, empero, en el presente caso, mediante ACTA DE CONSTATACION IE. N° 0700 – PUERTO RICO, se tuvo conocimiento de los hechos ocurridos, es por ello que en aplicación del inciso 6.46, "Medidas preventivas" de la Resolución Vice Ministerial N° 0091-2021- MINEDU, donde en su inciso 6.4.6.2, numeral 1). El retiro del profesor es adaptado por el Titular de la UGEL o DRE, previa recomendación de la comisión permanente de procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes – CPPADD, en amparo al Art. 48 literal a), b) de la Ley 29944, por lo que a mérito de ello esta Secretaria Técnica – CPPADD, **RECOMIENDA QUE SE DISPONGA APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO** A la Prof. **GABRIELA CARHUARICRA TRUJILLO**, directora de la I.E. 0700, del caserío Puerto Rico, Nuevo Progreso, Tocache, presuntamente ha transgredido por acción y omisión de su **Deber "A sabiendas no ha informado de conocido el caso de violencia física y psicológica (actos de violencia que atentan con los derechos fundamentales en agravio del alumno T.A.L.D) cometido presuntamente por un personal de la I.E. N° 0700 – del caserío Puerto Rico, Nuevo Progreso, provincia Tocache (Prof. Medina Araujo Miriam Amparo) a su empleador que viene a ser la UGEL-TOCACHE ni ha denunciado el hecho ante las autoridades correspondientes de su jurisdicción"; y obligación "no ha realizado la separación preventiva correspondiente de detectado o conocido el caso, en contra del Prof. Medina Araujo Miriam Amparo" en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

Que, de conformidad a lo establecido en el debido proceso, la docente GABRIELA CARHUARICRA TRUJILLO, realizo su descargo correspondiente según Sumilla: Presentando alegatos de defensa contra Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario, donde solicita se declare absuelto de los cargos imputados disponiéndose la conclusión y el archivo del PAD. Cumpliendo con el plazo establecido a partir de la debida notificación, documento que fue trasladada a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos de Docentes, para las acciones respectivas.

Por lo tanto la docente en cuestión presento su descargo, quien manifiesta en merito a la Instauración del proceso administrativo disciplinario, lo siguiente, numeral 3, "pero el niño narra que los



hechos de maltrato físico y psicológico fueron hace dos atrás y la madre corrobora; es decir cuando estaba en Primer Grado (se infiere que fue durante el año académico del 2017), y que ahora el niño se encuentra en el tercer grado de primaria, que la maestra vuelve a enseñarle. (Acta de entrevista al menor 21-03-2019). NO OBSTANTE LA LEGISLACION VIGENTE, ESTABLECE QUE DEBO INFORMAR ESTE TIPO DE SUCESOS, CUANDO AL EL PERSONAL DOCENTE SE ENCUENTRA COMETIENDO FALTA GRAVE O DELITO INFRAGANTI. EN EL PRESENTE CASO, LOS HECHOS PRESUNTAMENTE HABRIAN OCURRIDO HACE DOS AÑOS ATRÁS, Y HASTA ESE ENTONCES, LA MADRE, NI EL NIÑO, NO ME INFORMARON, NI SE QUEJARON ABSOLUTAMENTE DE NADA.

Por consiguiente el recurrente, considera según el numeral 6 de su alegato de defensa, lo siguiente, "(...) no existe la carga de la prueba, conforme al Principio de Legalidad del régimen disciplinario de la carrera pública magisterial y su reglamento, (...) principio de presunción de licitud o inocencia y debido proceso". Por tal razón, solicita se declare absuelto de los cargos imputados en mi contra y se disponga la conclusión y archivo del proceso administrativo iniciado. En efecto adjuntando acta simple de entrevista del menor T.A.L.D (08) de la I.E. N° 0700 – Puerto Rico – Nuevo Progreso, con fecha 21 de Marzo del 2019.

Que para efectos del debido proceso, se solicitaron información de la resolución directoral N° 0019-2017, 27 de enero del 2017 donde se asigna a la docente en cuestión como Directora I.E. Por un periodo de 3 años a partir del 13 de febrero del 2017. Ese sentido, debido a la carga administrativa existente en el despacho de la Secretaria técnica de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinario de Docentes, se dará al análisis del caso con los documentos adjuntados durante el proceso administrativo, para emitir una respuesta por la CPPADD, cumpliendo con la normativa.

Que la comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular. La CPPADD aplicara la sanción o absolución correspondiente sujetándose al procedimiento establecido, respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al investigado no se le ha vulnerado: el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba al presente caso en particular, se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad y legalidad.

Que, la CPPADD visto los documentos fehacientes que han sido adjuntados tales como: Memorial de Autoridades de la IE. N° 0700 – Puerto Rico, distrito de Nuevo Progreso, Acta de Constatación, Disposición Fiscal N° 01-2019 Apertura de Investigación con fecha 22 de Abril del 2022, Alegatos de Defensa contra la Apertura de PAD, Resolución Directoral N° 0019-2017, Resolución Directoral N° 000660 – 2021, para que se tome las acciones correspondiente de acuerdo a ley.

Cabe señalar que mediante Cedula de Notificación N° 028-2022 fecha 23 de Marzo del 2022, en el que resuelve INSTAURA PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO a la profesora Gabriela Carhuaricra Trujillo, con DNI. 10232368, quien es notificado válidamente, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia o el reconocimiento de estos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que den lugar al proceso". Por lo que claro está que el docente en PAD debe solicitar las copias correspondiente del expediente principal, para mejor estudio de autos por este o su abogado defensor, por lo cual se infiere que este colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art. 248 del TUO de la ley N° 27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, la CPPADD visto los documentos fehacientes de Resolución Directoral N° 0019-2017 Con fecha 27 de Enero del 2017, resuelve, ASIGNAR a don (ña) CARHUARICRA TRUJILLO, GABRIELA, como DIRECTOR I.E. por un periodo de tres (3) años, (2017, 2018 y 2019), a partir del 13 de febrero del 2017, quien asumió el cargo en un plazo máximo correspondiente, de cinco (5) días hábiles, claro está que se observa toda la información sobre la asignación, donde muestra que los hechos ocurridos de la agresión física de la Docente Miriam Amparo Medina Araujo, contra el menor T.A.L.D (08), ha sido durante la gestión de la Directora en PAD, se infiere que fue durante el año escolar ya que no se especifica fecha exacta del hecho ocurrido.

Sin embargo, no se realizó acto alguno de separación preventiva a su personal docente, como corresponde según normativa Resolución Viceministerial N° 091 – 2021 – MINEDU, 6.4.6.1. Medida de Separación preventiva, numeral 1. "El director de la IE, bajo responsabilidad funcional, en un plazo no mayor a 24 horas de haber tomado en conocimiento de los hechos, (...)" Así mismo, en la misma norma, 6.4.2.



001834

Investigación de denuncias por Director de IE, numeral 1. "la denuncia presentada ante la IE, será calificada por el director de la IE, en función del numeral 88.1 del artículo 88 del reglamento, considerando como falta leve o falta que no puede ser calificada como leve pasible de ser sancionada con amonestación escrita o suspensión de uno (1) a treinta (30) días sin goce de remuneración", se añade ello también, el numeral 2. "Corresponde al director de IE. Tramitar las denuncias interpuestas contra el personal docente que labora en la IE (profesor, subdirector, personal jerárquico, jefe de talleres etc.) procediendo a calificar, investigar, procesar, sancionar o absolver".

Si bien es cierto, los hechos se realizaron durante el año académico del 2017, con forme se manifiesta en el acta, cabe señalar que se pone en conocimiento la conducta de la maestra que agredía a los escolares a inicios de año escolar del 2019, sin embargo en la declaración de la madre lo siguiente "(...) todo empezó cuando su hijo estaba en el 1º grado, pero recién se enteró el año pasado a inicios del año escolar, por lo que el niño le dice que no quiere volver al aula y menos con la profesora, ya que le confeso que ella le había pegado con cascara de huaba e lshanga" se menciona que fue acreditado por otras menor, que además le dijo que ella le decía "burra", "piojosa", por consiguiente, según manifestación en el acta, "después de enterarse acudió a la dirección a hacer una queja y solicitar que le cambien de docente al menor". Cabe señalar que en la misma acta, "se esperó a la directora para que nos brinde la documentación, pero no llegó, nos dijeron que se fue a la municipalidad de progreso, (...) además no existe papeleta de dirección para su salida y tampoco un personal a cargo de Dirección."

Es por ello que la norma el cual establece sobre las medidas preventivas por la Resolución Viceministerial N° 091-2021-MINEDU, en su artículo 6.4.6, menciona sobre los lineamientos en función de un director para su actuación ante hechos que atenten con la integridad física, psicológica y sexual al estudiante. Sin embargo no pierde la esencia del fin o del aspecto intrínseco de la norma, de la misma forma establecida en la Resolución Viceministerial N° 091-2015-MINEDU, artículo 29.- Medidas Preventivas y Retiro, numeral 1º "El director de la institución Educativa, bajo responsabilidad funcional aplica de oficio la medida de separación preventiva al profesor cuando exista una denuncia administrativa o judicial por los presuntos delitos de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante (...) así como por incurrir en actos de violencia que atente contra los derechos fundamentales de la persona (...)" por lo que se infiere que ambas leyes, mantiene la esencia del fin de la norma por el cual se actúa en hechos o conductas que requieren medidas preventivas, ya que se busca salvaguardar el interés superior del Niño, a lo que la Directora Gabriela Carhuaricra Trujillo, no actuó a la brevedad posible en cuanto tuvo conocimiento de la conducta de violencia de su personal docente hacia el menor de iniciales T.A.L.D (08), sobre todo que los hechos de violencia fueron realizados durante el año académico del 2017, cuando la recurrente era directora de dicha institución según resolución Directoral N° 0019-2017.

Cabe Señalar que las pruebas proporcionada por la Docente en PAD, copia simple del Acta de Entrevista del menor T.A.L.D (08) de la I.E. N° 0700- Puerto Rico - Nuevo Progreso, de fecha 21 de Marzo del 2019, por el cual se analiza lo siguiente, de acuerdo a la manifestación según acta, **"el menor narra que la maestra le pegaba con cascara de huaba en la formación, también a mis demás compañeros, por que hacíamos desorden (le dio dos veces), en una ocasión me dio con la lshanga en mis piernas, y me ponía a llorar delante de mis amigos, y la profesora solo me dijo que no llore, (...) en otra oportunidad me jalo de la oreja por no hacer mi tarea"**. De acuerdo a lo manifestado, se evidencia la declaración del menor hacia las autoridades de la UGEL, Secretaria Técnica CPPADD y la especialista en Convivencia Escolar, donde menciona sobre los actos de violencia Física no solamente al menor sino también a otros 3 niños más, por lo que cualquier acto de esta índoles es sancionable en las diversas esferas jurídicas, sin embargo el caso presente es para determinar sobre la actuación de la Directora antes tales hechos que suscitaron en su gestión.

Por lo que es necesario mencionar la LEY N.º 27337 LEY QUE APRUEBA EL NUEVO CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, a lo que Explicita la responsabilidad del Estado y la sociedad civil en cuanto a la protección integral a los niños, niñas y adolescentes frente a todo tipo de violencia (física, psicológica, sexual, trata y todas las demás formas de explotación). El artículo 18º **A la protección por los Directores de los centros educativos.-** Los Directores de los centros educativos comunicarán a la autoridad competente los casos de: a) *Maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en agravio de los alumnos, (...)*, en ese sentido destaca la responsabilidad del director de la escuela en comunicar a las autoridades competentes los incidentes de violencia contra los estudiantes.

Se añade también, LEY N.º 29944 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL El artículo 44º establece que el director de la escuela debe separar preventivamente al docente y comunicar a la UGEL cuando este incurra en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de las personas; así como cuando exista una denuncia administrativa o judicial por presunto delito de violación contra la libertad sexual u hostigamiento sexual en agravio de un estudiante y su Reglamento ha sido aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2013-ED. A lo que cuando asumió la dirección la Prof. Gabriela Carhuaricra Trujillo, se



presume todo conocimiento adquirido para el debido funcionamiento de su cargo asignado, como profesional de experiencia en el sector Educativa.

Que mediante la LEY N.º 30403 LEY QUE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO FÍSICO Y HUMILLANTE CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Contribuye a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes prohibiendo todo tipo de castigo físico y humillante. Su Reglamento ha sido aprobado por Decreto Supremo N.º 003- 2018-MIMP. Por ende mediante la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 0519-2012-ED Aprueba la Directiva N.º 019-2012-MINEDU-/VMGI-OET "Lineamientos para la Prevención y Protección de las y los Estudiantes contra la Violencia Ejercida por Personal de las Instituciones Educativas". Por lo que es necesario que el director siga una secuencia de pasos del protocolo.

Cabe decir que, la Directora de la I.E. N.º 0700, según lo recabado en la información, cae en omisión a sus deberes, que lo estipulan en el Artículo 40 de la ley de Reforma Magisterial, inciso e), f), i), m), n), así mismo en la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de los Artículos 6,7,8 de la Ley N.º 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, dando lugar a la aplicación de la sanción Administrativa correspondiente, ya que se constataron hechos que la directora incurrió en sus deberes y funciones, no puso en conocimiento a la UGEL – TOCACHE, para el debido proceso administrativo de su competencia. En tal sentido podemos decir que la directora omitió el Artículo 89.4, de la Ley N.º 29944, refiere lo siguiente, en caso que el Director de la Institución Educativa no cumpla con lo establecido en el artículo 88 del presente Reglamento, será pasible de sanción, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente artículo. A ello se suma el artículo 39º de la Ley del Servicio Civil, Ley N.º 30057, inciso, f). Menciona lo siguiente, "informar a la autoridad superior o denunciar ante la autoridad correspondiente los actos delictivos, faltas disciplinarias o irregularidades que conozca.

Que, de acuerdo al acta de constatación de fecha 01/03/2022, la Sra. BERTHA DIEGO ROJAS madre de la menor (T.A.L.D. 08), en presencia del Director de la UGEL –T, ST-CPPADD, la Especialista de Convivencia Escolar, Representante de RR.HH, manifestó "que su menor hijo había sido víctima de maltrato físico por parte de su profesora y que también la Directora de la I.E. tenía conocimiento del hecho. Se puede apreciar entonces, la desidia, omisión y poco interés de la Directora, frente a este caso que venía ocurriendo en su I.E. que resulta ser grave, asimismo la Directora, de inmediato debió **Separar preventivamente** a la o el docente agresor, al amparo de la Ley N.º29944, artículo 44, "por los presuntos delitos de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante (...) así como por incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio". Para mayores detalles sobre la separación preventiva ver el artículo 86 del Reglamento de la Ley N.º 29944, Ley de la Reforma Magisterial.

Que, la de acuerdo a la Directiva N.º019-2012-MINEDU/VMGI-OET (Aprobado por R.M. N.º0519-2012-ED del 19/12/12), en su numeral **6.4.2 Medidas de protección:** en los casos de comisión o presunta comisión de un acto de **violencia contra los y las estudiantes**, en el marco de la presente directiva, el **Director**, el Subdirector y los tutores de la institución educativa tienen entre otras funciones: **e)** Informar inmediatamente a la autoridad policial o al Ministerio Público, sobre los hechos de violencia que constituyan presuntos actos delictivos o faltas; asimismo, informará a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente. Numeral **9. Responsabilidades 9.1 Los Directores** de las instituciones educativas públicas, los titulares de las Unidades de Gestión Educativa Local y de las Direcciones Regionales de Educación, velarán por el cabal cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva, en el ámbito de sus competencias y bajo responsabilidad **administrativa, civil y penal**. Que del presente análisis la Directora incumplió con su deber, en la aplicación oportuna de la **Directiva N.º019-2012-MINEDU/VMGI-OET** y los numerales antes indicados.

Del presente análisis la Directora habría incumplido con su deber, presuntamente ha vulnerado la **Ley N.º29944 – ley de Reforma Magisterial art.- 40 literal q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (*en la aplicación oportuna del D.S. N.º004-2018-MINEDU, en el protocolo 5*); y tipificado como grave conforme señala el **art.- 48** Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, **deberes**, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave (**primer párrafo**).

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S N.º004-2013-ED **art.- 78 literal**

a) Circunstancias en que se cometen.	La directora cae en omisión a sus deberes, en la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de Ley del Código de Ética de la Función Pública, por consiguiente, no puso en conocimiento a la UGEL – TOCACHE, sobre una denuncia está en la Fiscalía Provincial mixta de Uchiza – Tocache, hacia la profesora, AMPARO MIRIAM
--------------------------------------	---

	MEDINA ARAUJO por la presunta infracción de la Ley N° 27337 – Código del Niño y Adolescente, previsto en el Artículo 69° - Seguidos, en agravio del menor de iniciales T.A.L.D (8 años), con fecha 22 de abril del 2019.
b) Forma en que se cometen.	En su condición como Directora de la I.E. N° 0700, y de ser docente nombrada, ya que anteriormente en actas se comprometió a la mejora de su conducta y tener una mejor relación con los padres de familia y las autoridades, así mismo, tenía conocimiento de acciones de agresión física de sus docentes hacia los alumnos.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	Si aplica, por lo que se expresa en los Hechos del Informe.
d) Participación de uno o más servidores.	Si aplica, ya que no solo es la directora quien omitió informar sino también una docente quien agredió físicamente a sus alumnos.
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	- Omisión a sus deberes en la vulneración de los principios y prohibiciones de la Ley del Código de Ética de la Función Pública. - Omitir en informar al ente superior o denunciar ante la autoridad correspondiente los actos delictivos, faltas disciplinarias o irregularidades que conozca.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Puesto que la conducta de la Directora son cuestionables, ante la falta de accionar de sus facultades y la omisión de sus funciones direccional en la institución, en velar y salvaguardar la integridad de los estudiantes.
i) Situación jerárquica del autor o autores	Si aplica, ya que su condición es de ser Directora de la Institución Educativa N° 0700, Puerto Rico, Distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78 literal b) Forma en que se comente, literal h) Existencia o no de la intencionalidad de la conducta del autor, literal j) Situación jerárquica del autor o autores. En este sentido, la **Prof. GABRIELA CARHUARICRA TRUJILLO**, Directora, presuntamente está en falta: Ya que la forma en que presuntamente cometió la falta es por el incumplimiento de su deber ya que siendo la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa debió realizar los protocolos y lineamientos correspondientes como son, la Directiva N°019-2012-MINEDU/VMGI-OET numeral 6.4.2 literal e, numeral 9, 9.1 (Aprobado por R.M. N° 0519-2012-ED del 19/12/12) y D.S. N°004-2018-MINEDU, en el protocolo 5; Presuntamente se configura la existencia de la intencionalidad en la conducta del autor, por cuanto existe la intención de vulnerar o quebrantar con su proceder el protocolo y lineamientos antes mencionados y la Ley N°29944 art.- 40 literal q), art.- 44 y art.- 48 primer párrafo, ya que no dio la prioridad correspondiente, adoptando la medida de separación preventiva para ese caso.

Por último por la situación jerárquica del autor, ya que la Directora es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa, es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. Los **Directores** de las Instituciones Educativas Públicas, los titulares de las Unidades de Gestión Educativa Local y de las Direcciones Regionales de Educación, velarán por el cabal cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva, en el ámbito de sus competencias y bajo responsabilidad **administrativa, civil y penal** (Directiva N°019-2012-MINEDU/VMGI-OET numeral 9.1, Aprobado por R.M. N°0519-2012-ED del 19/12/2012). Por todo lo mencionado la **Prof. GABRIELA CARHUARICRA TRUJILLO**, debió tener presente la exigibilidad de su deber tal como indica el protocolo, los lineamientos y la normatividad desarrollados en el presente caso.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado". Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

001834

ARTICULO 1°.- IMPONER Sanción Administrativa Disciplinario de **CESE TEMPORAL DE 03 MESES** sin goce de remuneración a la Profesora GABRIELA CARHUARICRA TRUJILLO, directora de la I.E. N° 0700 – del caserío Puerto Rico, Nuevo Progreso, provincia Tocache; presuntamente ha transgredido por acción y omisión de su **Deber** "A sabiendas no ha informado a la brevedad posible de conocido el caso de violencia física y psicológica (actos de violencia que atentan con los derechos fundamentales en agravio del alumno T.A.L.D) cometido presuntamente por un personal de la I.E. N° 0700 – del caserío Puerto Rico, Nuevo Progreso, provincia Tocache (Prof. Medina Araujo Miriam Amparo) a su empleador que viene a ser la UGEL-TOCACHE ni ha denunciado el hecho ante las autoridades correspondientes de su jurisdicción", y obligación "no ha realizado la separación preventiva correspondiente en cuanto ha conocido del caso, en contra del Prof. Medina Araujo Miriam Amparo" en el ejercicio de la función docente, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe acto motivado.

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución al responsable de la Oficina de Secretaria General notificar el acto resolutorio, al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Recursos Humanos, a la oficina de Escalafón, a la presidenta de la CPPADD, Nexus y Planillas y al presidente de la Comisión De Procesos Administrativos Disciplinarios De Docentes, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- Las Resoluciones de sanción generadas en proceso administrativo disciplinarios, no se suspende por la interposición de recursos administrativos alguno, "ART. 104 del D.S. N° 004-2013-ED."

ARTICULO 4°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General, notificar al interesado de acuerdo a ley, y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, así mismo autorizar notificar también por correo electrónico para efectos de la debida notificación, ya que el docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y Comuníquese,



[Handwritten signature]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

CARGO
S.G.

NOTIFICACION N° 051-2022

ANTECEDENTE : MEMORANDO N°399-2022-GRSM/DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 13-07-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1834-2022.

IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE CESE TEMPORAL DE 03 MESES SIN GOCE DE REMUNERACIONES.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : GABRIELA CARHUARICRA MARCELO-0700
DOMICILIO : Gabriela Carhuaricra Marcelo
DNI N° : 10222368
CORREO ELECTRONICO: gabriela240874@gmail.com
FECHA NOTIFICACION : 10/07/22 HORA: 9:17 AM

FIRMA

HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

FIRMA

HUELLA DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



ROSA C. SILVA GERMANY
SECRETARIA GENERAL

8
NOTIFICADOR